

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1837/2533

การไฟฟ้านครหลวง

โจทก์

นายโพยม เทียบคำ กับพวก

จำเลย

นายเลอพงศ์ ชวาลตันพิพัทธ์ ทนาย

จำเลยที่ 2 ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายโจทก์จำนวน
75,612.82 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินจำนวนนี้นับ
แต่วันที่ 1 กันยายน 2526(วันทำละเมิด)เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะใช้ค่าเสียหาย
เสร็จแก่โจทก์แต่คำนวณถึงวันฟ้องดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 5,313.61 บาท ตาม
คำขอของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ101,100)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่
วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 89 แผ่นที่ 3,91)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ที่ 3 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ที่ 3 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ